الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
الديوان
خليّة برمجة ومتابعة العمل الحكومي

محضر
الاجتماع الرابع للجنة المشاريع الكبرى
ليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025

الموضوع: معالجة الإشكاليات المتعلّقة بعدد من المشاريع في قطاع الصحّة والبنية التحتيّة.

أشرفت **السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة،** يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الرابع للجنة المشاريع الكبرى، خُصص للنظر في معالجة الإشكاليات المتعلّقة بعدد من المشاريع في قطاع الصحّة والبنية التحتيّة، وذلك بحضور السيدات والسّادة:

- خالد النوري — وزير الداخلية
- مصطفى الفرجاني — وزير الصحة
- مشكاة سلامة الخالدي — وزيرة المالية
- سمير عبد الحفيظ — وزير الاقتصاد والتخطيط
- صلاح الزواري — وزير التجهيز والإسكان
- عز الدين بن الشيخ — وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- سفيان الهميسي — وزير تكنولوجيات الاتصال
- وجدي الهذيلي — وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- حبيب عبيد — وزير البيئة
- أمينة الصرارفي — وزيرة الشؤون الثقافية
- لمياء كاهية — مستشارة لدى رئيسة الحكومة
- أسامة الشلي — مدير عام بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة
- فائز مسلم — المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- الحبيب الدريدي — رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى
- إدريس منجة — مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية
- طارق البكوش — مدير عام المعهد الوطني للتراث

- محمد شمس الدين الهرابي — المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- نزار القلي — مدير بخلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي
- مهدي البوكاري — مدير بالبنك المركزي التونسي

وافتتحت **السيدة رئيسة الحكومة** أشغال اللّجنة، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل مختلف المسؤولين بكافة الهياكل العمومية على المستويين الجهوي والمركزي لتذليل كلّ العقبات ودفع نسق تقدم إنجاز المشاريع العمومية، مع ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لهذه المشاريع مع مكاتب الدراسات والمقاولات، وذلك في إطار تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، بتسريع إنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وفقا لمتطلبات النجاعة والجودة وإيجاد حلول للصعوبات التي تحول دون استكمال إنجازها في الآجال المحدّدة لها، وتحقيق تطلّعات الشعب التونسي وانتظاراته المشروعة.

ثمّ أحيلت الكلمة إلى **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة،** الذي تولّى تقديم مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، كما يلي:

I. معطيات عامة حول المشروع:

يتمثّل المشروع المزمع إنجازه في بناء مستشفى جهوي جديد صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، وذلك على قسطين:

- **القسط الأول:** يتعلّق بإنجاز جزء وظيفي بكلفة 06 مليون دينار **موضوع الملف الحالي،** ويضم العناصر التالية:

  - ✓ قسم العمليات.
  - ✓ قسم البيولوجيا الطبية.
  - ✓ قسم التصوير الطبي.
  - ✓ قسم الطب العام.
  - ✓ قسم النساء والتوليد.
  - ✓ المعالجة الفيزيائية.

- **القسط الثاني:** يتعلق بإنجاز بقية الأقسام الاستشفائية والمصالح العامة، وهو حاليا **في مرحلة الدراسات،** ويضمّ العناصر التالية:

  - ✓ قسم طب الأطفال.
  - ✓ قسم العمليات الخارجية.

- ✓ قسم الطب النفسي.
- ✓ قسم الاستعجالي.
- ✓ قسم الإدارة.

1. بخصوص مسار تنفيذ المشروع:

تمّ إنجاز أشغال **القسط الأول من المشروع** على جزءين:

- **الجزء الأوّل:**

- صاحب الصفقة : مقاولة سوكومومنين.
- مبلغ الصفقة : 5،995 مليون دينار مموّلة على ميزانية الدولة.
- خلاص المقاولة : 920 ألف دينار.
- تاريخ إنطلاق الأشغال : 15 أفريل 2016
- تاريخ فسخ الصفقة : 08 أفريل 2018

- **الجزء الثاني (استكمال الأشغال):**

- صاحب الصفقة : مقاولة البحروني.
- مبلغ الصفقة : 5،717 مليون دينار مع ملحق بمبلغ 1،950 م.د ممولة على ميزانية الدولة.
- تاريخ انطلاق الأشغال : 23 ديسمبر 2019
- تاريخ فسخ الصفقة : 16 جانفي 2025.
- تبلغ نسبة تقدم الأشغال عند الفسخ : 65%

العنصر	نسبة الإنجاز
الهندسة المدنية	أشغال البناء ونجارة اللّوح: 70-95%
	نجارة الألمنيوم والحديد وتغطية السقف: 0%
	أشغال الدّهن والتبييض: 50%
الكهرباء	تركيز الكوابل: 80-90 %
	تركيز التجهيزات الكهربائية والمعدات: 0%
السوائل	الشّبكات الدّاخلية لتصريف المياه والشّبكات الداخلية للمياه وتجهيزات التدفئة: 90%
	الوحدات الصحية: 0%
الطرقات والشبكات	الشبكات: 40%
	الطرقات: 0%
السور	40 %

2. بخصوص الوضعية الحالية للمشروع:

- يعتبر مشروع بناء مستشفى جهوي جديد صنف "ب" بنفطة مشروع معطّل حيث انطلقت أشغاله بتاريخ 15 أفريل 2016 ليتم فسخ الصفقة في مناسبة أولى مع المقاولة المكلفة بالإنجاز بتاريخ 08 أفريل 2018 وتعيين مقاولة جديدة بتاريخ 23 ديسمبر 2019 والتي تم فسخ الصفقة المبرمة معها بتاريخ 16 جانفي 2025 مع تسجيل نسبة تقدم أشغال بلغت 65%.
- تبلغ الكلفة التقديرية لاستكمال إنجاز المشروع (35%) في حدود 2 مليون دينار.
- تمّت برمجة المشروع في قسط وظيفي وحيد وسيتم استكمال أشغال البناء في قسط وظيفي وحيد، وقد تم ضبط رزنامة تقديرية لإعداد وتنفيذ المشروع كالتالي:
- دراسات (Parachèvement) : 30 يوما
- إعداد وإبرام صفقة الأشغال : 45 يوما
- الأشغال : 180 يوما
- المجموع : 255 يوما

- **مقترح وزارة الصحّة بخصوص صبغة المشروع:**

بمقتضى مكتوب وارد بتاريخ 14 مارس 2025، اقترح السيّد وزير الصحّة إدراج هذا المشروع ضمن **قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة** طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المذكور وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى بعد أن تمّ عرضه على اللّجنة الفنية المكلفة بالوزارة بتاريخ 11 فيفري 2025.

- **مقترح وزارة الصحّة بخصوص طريقة إبرام الصفقات في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغة المشروع:**

تبعا للمرحلة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذ الصفقة تطلب وزارة الصحة تفعيلا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 استكمال إنجاز المشروع في قسطه الأوّل من خلال إبرام صفقة باعتماد صيغة الاستشارة.

- **الملاحظات:**

تمّ بتاريخ 16 جانفي 2025 فسخ الصفقة الأصلية المبرمة مع مقاولات "ورثة عبد العزيز البحروني" على حساب صاحبة الصفقة بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها التعاقدية وعدم التقدّم في إنجاز الأشغال المتبقية.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الملف المحال من قبل وزارة الصحة تضمّن استدعاء صادر عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر بتاريخ 17 جانفي 2025 إلى جميع المتداخلين في تنفيذ أشغال المستشفى الجهوي بنفطة بمن فيهم مقاولة "ورثة عبد العزيز البحروني" لحضور جلسة بتاريخ 28 جانفي 2025 قصد حصر كميات الأشغال تبعا لقرار فسخ الصفقة بتاريخ 16 جانفي 2025،

غير أنّ الملف لا يتضمّن معطيات بخصوص انعقاد هذه الجلسة من عدمه وإن تمّ في الغرض إعداد محضر بالتضادد بين صاحب المنشأ المفوض والمقاولات المعنية بالفسخ يضبط الأشغال والكميات المنجزة وتلك التي لم يتم إنجازها بعد.

وحدّدت وزارة الصحة آجال تقديرية بـ 255 يوما لإعداد وإبرام وتنفيذ الصفقة المتعلّقة باستكمال إنجاز المشروع دون أن تقدّم رزنامة تفصيلية لمختلف الإجراءات والأشغال المزمع القيام بها واستكمالها.

وتقترح وزارة الصحةّ اعتماد صيغة الاستشارة لتنفيذ الأشغال المتعلّقة باستكمال تنفيذ مشروع بناء المستشفى الجهوي بنفطة دون أن يتضمّن الملف المحال القائمة المحتملة أو المقاولات التي ستتم استشارتها والمعايير التي اعتمدتها لضبط هذه القائمة.

وأشارت وزارة الصحّة، ضمن تقريرها الموجّه إلى لجنة المشاريع الكبرى، إلى أن الكلفة التقديرية لمواصلة تنفيذ المشروع تبلغ 2 مليون دينار، غير أنّه لم يتم تقديم معطيات مفصّلة بخصوص طريقة ضبط هذه التقديرات، علما أنّ اللّجنة الفنية الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى بوزارة الصحّة كانت أوصت ضمن محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2025 بـ "ضرورة تحيين التقديرات المالية للأشغال المتبقية قصد ضمان مقبولية الأثمان عند التفاوض".

- **مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى:**

1. بخصوص مقترح وزارة الصحّة إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر(القسط الأول) ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة الخاضعة لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى:

باعتبار ما أكّدته وزارة الصحّة بخصوص الأهمية الاستراتيجية لدخول المستشفى الجهوي بنفطة حيز النشاط والتي تتبيّن في مساهمته في تقريب الخدمات العلاجية لمواطني المنطقة وتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي بالولاية وفي تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلّقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقليص الفوارق وتكريس الإدماج الاجتماعي بتغطية صحية شاملة تكرس مبدأ الحقّ في الصحة للجميع وتحسّن جودة الخدمات الصحية وتضمن توسيع نظام التغطية الصحية، وباعتبار التعطيلات التي شهدها تنفيذ المشروع والتي ترتّب عنها فسخ الصفقة الأولى المبرمة مع مقاولات "سوكومينين" وفسخ الصفقة الثانية المبرمة مع مقاولات "ورثة عبد العزيز البحروني"، يُقترح على لجنة المشاريع الكبرى إدراج مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر (القسط الأول) ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة.

2. بخصوص مقترح وزارة الصحّة المتعلّق باعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة لمواصلة إنجاز أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر (القسط الأوّل):

في صورة مصادقة لجنة المشاريع الكبرى على اعتبار مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر كمشروع كبير معطّل، فإنّ اعتماد صيغة الاستشارة للمقاولات التي تتوفّر فيها الضمانات المالية والمهنية لمواصلة إنجاز القسط الأول منه **لا يتعارض** مع ما تمّ إقراره من صيغ تعاقد ضمن الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والتي ترمي بالأساس إلى ضمان سرعة ونجاعة إنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

كذلك يكون من المجدي التوصية بدعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- ✓ تكليف المهندس المعماري وبقية المصمّمين المكلفين بمتابعة المشروع بحصر جميع الإخلالات والتحفّظات المتعلّقة بعملية تنفيذ مقاولة "ورثة عبد العزيز البحروني" للقسط الأول من المشروع.
- ✓ مزيد ضبط وتدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة واعداد كشف حساب في الغرض من قبل مصالح وزارة التجهيز والإسكان.
- ✓ تحيين الكلفة التقديرية لمواصلة تنفيذ القسط الأول من المشروع واتخاذ الاحتياطات اللّازمة لضمان توفّر الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- يقترح النظر، بالنسبة للمشاريع العمومية المعطلة ذات الأولوية الاستراتيجية والتي سجلت نسبة تقدم إنجاز هامّة واعترضتها صعوبات حالت دون إتمامها، في الترخيص في اعتماد اللجوء إلى إجراء الاستشارة الموسعة أو إبرام صفقة بالتفاوض المباشر في إطار إضفاء مزيد من المرونة، بما يمكّن من استكمال إنجاز هذه المشاريع.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- الإشارة إلى أن ملف طلب العروض الخاص بتعيين مقاولة ثانية لاستكمال المشروع جاهز علما أنّ محضر التضادد جاهز بدوره وقد تمّ استدعاء المقاولة المتخلية لإمضائه لكنها لم تحضر.

- يتجه التأكيد على ضرورة تحديد قائمة المقاولات القادرة على استكمال إنجاز المشروع، حيث تبيّن عدم جدية شركات المناولة وعدم قدرتها على مواصلة التنفيذ مباشرة، مع العلم أن الاعتمادات المتبقية تتراوح بين أربعة وخمسة (05) م.د وأنها لا تكفي لإتمام الأشغال.

- يقترح الذهاب في خيار إنجاز الصفقة في إطار قسط وحيد ودعوة المقاولات التي تتوفّر فيها الضمانات المالية والمهنية اللازمة لاستكمال المشروع لتقديم عروضها مع الالتزام بآجال واقعية (بين ستة وسبعة أشهر) اعتبارا لوجود معدات يتعين إعداد طلبيات في شأنها لتوريدها من الخارج.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- التأكيد على الموافقة المبدئية لوزارة المالية على إدراج مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وعلى إبرام صفقة باعتماد صيغة الاستشارة لاستكماله شريطة ضبط وتدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وتحيين الكلفة التقديرية لمواصلة تنفيذ القسط الأول من المشروع وسيتم العمل على رصد الاعتمادات المطلوبة قبل القيام بالاستشارة.

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- التأكيد على أنه تمّ تخصيص العقار لفائدة المشروع بمقتضى قرار التخصيص عدد 355.

- اقتراح النظر في توزيع مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على عدد من الوزارات التي تشكو من نقص في الإطارات المختصة في القانون وصياغة النصوص القانونية وتحرير عقود الصفقات.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:**

- أفاد بأنه يؤيد المقترح الصادر عن السيد وزير التجهيز والإسكان المتمثل في اعتماد صيغة القسط الوحيد لاستكمال المشروع، بما يضمن التحكم في الآجال ويحول دون مخاطر التداخل بين عدة متدخلين.

- أشار إلى أنه يكون من المجدي اعتماد جدول الاشتغال (plan de charge) من ضمن معايير اختيار المقاولة التي سيتم تكليفها باستكمال إنجاز القسط المتبقي من المشروع، بما يحول دون التعاقد مع شركات متعهدة بإنجاز عدة مشاريع والآثار السلبية لذلك على التحكم في الآجال.

- أكّد على ضرورة الحرص على الاحتكام إلى الإجراءات القانونية والترتيبية عند وجود خلاف مع مقاولة من خلال تبليغ قرار فسخ الصفقة مقترنا بمحضر بالتضادد بخصوص الأشغال المنجزة والتي لم يتم إنجازها مع الإعلام بالبلوغ، ويتجه في وضعية الحال تصحيح الإجراءات قبل مباشرة إجراءات الاستشارة، من خلال إعلام المقاولة المتخلية بالأشغال المنجزة وتلك المتبقية.

- اقترح أنه يكون من المجدي، في إطار مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية، الدفع في اتجاه وضع إجراءات واضحة بخصوص تطبيق العقوبات المالية الواردة بكراس الشروط الإدارية العامة عند إخلال المقاولة بالتزاماتها.

- **السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- التأكيد على موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على إدراج مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب"بنفطة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وعلى اعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة استكمال القسط المتبقي من المشروع، مع دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان إلى تدقيق كمية الأشغال المتبقية وتحيين الكلفة التقديرية المقدرة بـ 02 مليون دينار.

- **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة:**

- يقترح، في إطار مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية، النظر في التنصيص على الإجراءات التالية:

✓ تمكين الإدارة من اللجوء إلى الفسخ المباشر للصفقة عند إخلال المقاولة بالتزاماتها تفاديا لتعطل تنفيذ المشاريع العمومية.

✓ التنصيص على غرامات مالية تسلّط على المقاولة المخلة بالتزاماتها صلب بنود عقود الصفقة.

✓ تعزيز صلاحيات المسؤولين الجهويين المسؤولين عن متابعة تنفيذ المشاريع العمومية.

- في انتظار مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية، يقترح النظر في إصدار منشور يُمكّن الإدارة من المرور إلى الاستشارة أو إبرام صفقة بالتفاوض المباشر لاستكمال تنفيذ المشاريع العمومية التي تشكو من صعوبات.

****

ثمّ واصل السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، تقديم مشروع إنجاز أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين، كما يلي:

I. معطيات عامة حول المشروع:

1. بخصوص أهمية وحجم المشروع:

يتمثّل المشروع المزمع إنجازه في بناء مستشفى جهوي جديد صنف "ب" بسبيطلة من ولاية القصرين. وتتمثل أهم خصائص المشروع في:

- ✓ المساحة الجملية للأرض: 000 60 م^2.
- ✓ مساحة المشروع: 100 9 م2.
- ✓ طاقة الاستيعاب: 80 سرير + 15 سرير مستشفى نهاري.
- ✓ المكوّنات: الإدارة – قسم عيادة خارجية – قسم مخابر وبنك الدم – وحدة استشفائية – أقسام أشعة جراحة – إنعاش – استعجالي – صيدلية – خدمات – مستشفى نهاري 15 سريرا.

2. بخصوص المسار السابق لإنجاز المشروع:

- كان المشروع موضوع صفقة سابقة مبرمة مع مقاولة "بن حليمة إخوان" بتاريخ 5 ماي 2016 بمبلغ جملي قابل للمراجعة قدره 27.517.241 دينار باعتبار جميع الأداءات وبمدة تعاقدية تبلغ 720 يوما.
- تمّ إبرام ملحق عدد 1 موضوعه إضافة مستشفى نهاري والزيادة في مبلغ الصفقة بحوالي 91.107 دينار باعتبار الأداءات بعنوان أسعار جديدة لتصبح الكلفة حوالي 27.608.348 دينار والتمديد في الأجلال التعاقدية بـ 300 يوما لتصبح 1020 يوما.

3. المتدخلون في المشروع:

- صاحب المشروع : وزارة الصحّة.
- صاحب المنشأ المفوض : وزارة التجهيز والإسكان (الإدارة العامة للبنايات المدنية).
- المصمّمون:
  - ✓ المهندس المعماري : نجيب كريد (وكيل) ويوسف العباسي.
  - ✓ مهندس مستشار الهندسة المدنية : صلاح الدين دمق.
  - ✓ مهندس مستشار للكهرباء والسلامة من الحرائق : رافي سطمبولي.
  - ✓ المهندس المستشار لقسط السوائل : مختار المصمودي.
  - ✓ المراقب الفني:EXCEL CONTROL

- المقاولات المناولة:

✓ قسط السوائل : القروي وشركاؤه.
✓ قسط الحماية من الحرائق : EBE
✓ قسط الكهرباء : SEGE

4. بخصوص الوضعية الحالية للمشروع:

- يعتبر مشروع بناء مستشفى جهوي جديد صنف "ب" بسبيطلة مشروعا معطّلا، حيث انطلقت أشغاله بتاريخ 16 ماي 2016 ليتم فسخ الصفقة المبرمة مع شركة مقاولات البناء والأشغال العامة بن حليمة إخوان بتاريخ 09 ديسمبر 2024 والذي توصلت به بتاريخ 11 ديسمبر 2024 عن طريق عدل التنفيذ.
- تبلغ نسبة تقدم إنجاز الأشغال 94%.
- تبلغ الكلفة التقديرية لاستكمال إنجاز المشروع (06%) في حدود 1.8 مليون دينار.
- تمّ خلاص مبلغ 812.525 711 29 دينار (94%) بعنوان إنجاز المشروع.

بخصوص مسار معالجة الصعوبات التي تعلّقت بالملف:

- تمّ إصدار إذن إداري بتاريخ 5 أفريل 2023 لاستئناف الأشغال تطبيقا لرأي اللّجنة الاستشارية لفضّ النزاعات بالحسنى.
- تمّ خلاص المقاولة بالاعتماد على رأي اللّجنة الاستشارية لفضّ النزاعات بالحسنى بخصوص التمديد في الآجال ومراجعة الأسعار.
- على إثر انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 5 فيفري 2024 تمّ التعهّد بالملف من قبل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بالقصرين التّي نظرت فيه خلال جلسات 29 فيفري 2024 و23 ماي 2024 و27 جوان 2024.
- تمّ تبليغ قرار التنبيه عدد1 للمقاولة بتاريخ 30 جويلية 2024 لإتمام جميع الأشغال المتبقية، في أجل لا يتعدى 15 يوما.
- تمّ عقد اجتماع بالإدارة العامة للبنايات المدنية بتاريخ 28 أوت 2024، حيث تعهّدت المقاولة بتقديم جدول زمني لإتمام الأشغال يوم 29 أوت 2024.
- تمّ عقد اجتماع اللّجنة المشتركة بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة المكلفة بمتابعة المشاريع الصّحية المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2024، وتمّ خلاله الاتفاق على رزنامة مفصّلة تنتهي بموجبها الأشغال بتاريخ 31 أكتوبر 2024 (ممضاة من قبل وكيل المقاولة).
- تمّ عقد اجتماع بالحضيرة تحت إشراف السيد والي القصرين بتاريخ 20 سبتمبر 2024، حيث تعهّد ممثّل المقاولة بإنهاء الأشغال يوم 4 أكتوبر 2024.
- تمّ عرض المشروع خلال اجتماع اللّجنة القطاعية بوزارة التجهيز والإسكان لتسريع إنجاز المشاريع العمومية المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

- تمّ تبليغ قرار التنبيه عدد 2 بتاريخ 18 أكتوبر 2024 للمقاولة قصد إتمام جميع الأشغال المتبقية في أجل لا يتعدى يوم 31 أكتوبر 2024، وذلك طبقا لتعهّدها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2024.
- تمّ بمقتضى مراسلة موجّهة للمقاولة بتاريخ 21 نوفمبر 2024 دعوتها للتّسريع في إتمام المشروع.
- تمّ عقد اجتماع اللّجنة المشتركة بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة المكلفة بمتابعة المشاريع الصّحية المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024 بحضور وكيل المقاولة والمهندس المعماري وتبيّن خلاله عدم جديّة المقاولة في الإيفاء بالتزاماتها وتمّ الإجماع على فسخ الصفقة على كاهل المقاولة.
- تمّ فسخ الصفقة المبرمة مع شركة مقاولات البناء والأشغال العامة بن حليمة إخوان بتاريخ 9 ديسمبر 2024 وتمّ تبليغه للمقاولة بتاريخ 11 ديسمبر 2024 بواسطة عدل التنفيذ.
- بلغت قيمة الأشغال المنجزة: 046.511 997 23 دينار.
- بلغت نسبة تقدّم الأشغال إلى تاريخ فسخ الصفقة: 94.%
- تقدّمت المقاولة بتاريخ 11 فيفري 2025 بمكتوب أفادت من خلاله خاصّة بأنّ وزارة التجهيز والإسكان لم تتقيّد بما هو محمول عليها، وهو ما يجعلها في حلّ من الالتزام باستكمال الأشغال في الأجل المُحدّد.
- عبّرت المقاولة بتاريخ 21 فيفري 2025 عن استعدادها لاستكمال المشروع في ظلّ صدور منشور رئيس الحكومة عدد 27 بتاريخ 7 نوفمبر 2024 وقانون المالية لسنة 2025 وبالنّظر إلى نسبة تقدّم الأشغال (تفوق 85 %)، مُعتبرة أنّ وزارة التجهيز والإسكان خالفت قانون المالية لسنة 2025 ومنشور رئيس الحكومة عدد 27 بمبادرتها بفسخ الصفقة على حسابها بتاريخ 9 ديسمبر 2024.

- **مقترح وزارة الصحّة بخصوص صبغة المشروع:**

بمقتضى مكتوب وارد بتاريخ 12 مارس 2025، إقترح السيّد وزير الصحّة إدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطلّة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المذكور وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى بعد أن تمّ عرضه على اللّجنة الفنية المكلفة بالوزارة بتاريخ 11 فيفري 2025.

- **مقترح وزارة الصحّة بخصوص طريقة إبرام الصفقات في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير إستراتيجي:**

تبعا للمرحلة المتقدّمة التي وصلت إليها إجراءات تنفيذ الصفقة تطلب وزارة الصحة تفعيلا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 استكمال إنجاز المشروع من خلال:

- ✓ اعتماد صيغة التّفاوض المباشر مع الشركات المناولة في المشروع) قسط السوائل: القروي وشركاؤه، قسط الحماية من الحرائق (EBE)، قسط الكهرباء :(SGE).
- ✓ اعتماد صيغة الاستشارة بالنسبة لقسط الهندسة المدنية.

- **الملاحظات:**

- تمّ بتاريخ 9 ديسمبر 2024 فسخ الصفقة الأصلية المبرمة مع "مقاولات البناء والأشغال العامّة بن حليمة إخوان" على حساب صاحبة الصّفقة بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها التعاقدية وعدم التقدّم في إنجاز الأشغال المتبقية.
- وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الملف المحال لا تتوفّر به أيّة معطيات بخصوص الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل صاحب المنشأ وصاحب المنشأ المفوّض بخصوص ضبط الأشغال المنجزة وتلك التي لم يتم إنجازها وفقا لمقتضيات الفصل 122 من الأمر المنظّم للصّفقات العمومية الذي ينصّ على أنّه يجب على المشتري العمومي في جميع الحالات ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز والمواد التي تم تزويدها لإنجاز الصفقة واتخاذ الاجراءات التحفّظية ويقع تضمين هذه المعطيات في كشف حساب يعده المشتري العمومي ويبلّغه لصاحب الصفقة بواسطة البريد مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام.
- برّرت وزارة الصحّة مقترحها المتمثّل في اللّجوء الى إبرام صفقات بالتّفاوض مع المقاولات المناولة لاستكمال إنجاز كلّ من قسط السّوائل وقسط الكهرباء وقسط الحماية من الحرائق بـ:
  - معرفة المقاولات المعنية بعناصر المشروع ومكوّناته بما في ذلك التجهيزات والشبكات التي سبق أن تم تركيزها .
  - حالة التأكّد حيث أنّ البناية حاليا تحت حراسة وزارة الدفاع الوطني كما أنّ وزارة الصحةّ تعاقدت على التجهيزات الطبية للمستشفى والتي هي بصدد التسليم (وصول جهاز السكانار خلال شهر جوان 2025).
- وفي هذا السياق، يلاحظ أنّ الملف لا يتضمّن معطيات تفيد التواصل أو التفاوض مع هذه المقاولات ومدى قدرة هذه الأخيرة وجاهزيتها على مواصلة تنفيذ المشروع خلال الآجال المحدّدة وإن تم التأكد من استجابة مخطّط التعبئة الخاص بها لتنفيذ ما تبقى من أشغال خلال سنة 2025.
- حدّدت وزارة الصحة آجال تقديرية بـ 120 يوم لإعداد وتنفيذ الصفقات المتعلّقة باستكمال إنجاز المشروع دون أن تقدّم رزنامة تفصيلية لمختلف الاجراءات والأشغال المزمع القيام بها واستكمالها.

- تقترح وزارة الصحّة اعتماد صيغة الاستشارة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بقسط الهندسة المدنية دون أن تدرج بالملف المحال القائمة المحتملة للمقاولات التي ستتم استشارتها والمعايير التي سيتم اعتمادها (المسألة من مشمولات وزارة التجهيز والإسكان باعتبارها صاحبة المنشأ المفوض) في ضبط هذه القائمة.
- لم يتضمّن تقرير وزارة الصحةّ ما يفيد التقيّد بمقتضيات المنشور عدد 27 المؤرخ في 07 نوفمبر 2024 التي تنصّ على ضرورة اتخاذ التدابير العملية لتجاوز الصعوبات المتعلّقة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ، وخاصة لما تضمّنه العنوان الثاني من المنشور المذكور المتعلّق بالتدابير العملية لتجاوز الصعوبات المتعلقّة بالمشاريع التي تعاني صعوبات في التنفيذ الذي ينصّ على أنه إذا ما تبيّن للمشتري العمومي أنّ أسباب تعطّل تنفيذ المشروع لا تعود حصريا إلى صاحبة الصفقة ويمكن مواصلة تنفيذه يتم مراجعة بعض البنود التعاقدية والتمديد في آجال التنفيذ دون تسليط خطايا تأخير والتعويض لصاحب الصفقة طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

إذا تبيّن للمشتري العمومي غياب الجدوى في مواصلة التعاقد مع صاحب الصفقة، يتم اعتماد صيغة الفسخ بالتراضي، بما يفضي إلى عدم تحميل صاحب الصفقة الكلفة الإضافية المترتبة على مواصلة إنجاز المشروع وغرامات التأخير وتمكينه من الضمانات المالية المقدّمة"، علما أنّ "مقاولات البناء والأشغال العامة بن حليمة إخوان" كانت قد تمسّكت خلال مكاتيب موجهة إلى كلّ من اللّجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بمواصلة تنفيذها للمشروع في صورة التزام وزارة التجهيز والاسكان بالمقتضيات المشار إليها أعلاه من المنشور عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 باعتبار أنّ الوضعية الحالية المتعلّقة بتعطل تنفيذ المشروع لا ترجع حصريا الى المقاولة وأنّ السّبب الرئيسي في ذلك يرجع الى عدم تمكينها من مستحقّاتها المالية تبعا لعدم توفير الاعتمادات من جهة وعدم خلاصها في الآجال من جهة أخرى.
كما أنّ الملف المحال لا يتضمن ما يفيد بقيام وزارة الصحّة بدراسة للكلفة المالية الإضافية المتوقّعة لاستكمال المشروع وذلك وفقا للمختلف الفرضيات الممكنة.

- **مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى:**

1. بخصوص مقترح وزارة الصحة إدراج مشروع بناء أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى:

باعتبار ما أكّدته وزارة الصحة بخصوص الأهمية البالغة لدخول المستشفى الجهوي بسبيطلة حيز النشاط، وذلك من خلال مساهمته في تقريب الخدمات العلاجية لربع سكان ولاية القصرين وتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي بالولاية وكذلك بخصوص تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلّقة بتحقيق العدالة الاجتماعية بتقليص الفوارق وتكريس الإدماج الاجتماعي، من خلال تغطية صحية شاملة تكرس مبدأ الحقّ في الصحةّ للجميع وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نظام التغطية الصحية، وباعتبار ما شهدته عملية تنفيذ هذا المشروع من تعطيلات حالت دون عملية استلامه التي كانت مبرمجة لسنة 2018، يُقترح على لجنة المشاريع الكبرى إدراج مشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة.

2. بخصوص مقترح وزارة الصحّة حول طرق إبرام الصفقات المتعلقة بالمشروع:

يقترح دعوة وزارة الصحة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- ✓ القيام بدراسة للكلفة المالية الإضافية المترتبة عن عدم مواصلة تنفيذ الصفقة في إطار العقود الأصلية واللجوء إلى إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات المناولة أو مع غيرها من المقاولات وفقا لصيغة التعاقد التي سيتمّ إقرارها من قبل لجنة المشاريع الكبرى.
- ✓ مزيد ضبط وتدقيق الأشغال التي ستكون موضوع إبرام صفقات جديدة، وذلك إثر إعداد كشف حساب يتم إعداده من قبل وزارة التجهيز والإسكان وتبليغه إلى صاحب الصفقة التي تمّ فسخها وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 122 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، وذلك قبل الشروع في أيّ إجراء يتعلّق بإبرام صفقات جديدة.
- ✓ تقديم مزيد من التوضيحات بخصوص الفائدة المرجوّة من اعتماد صيغة التفاوض المباشر بالنسبة لقسط السوائل وقسط الحماية من الحريق وقسط الكهرباء مع المقاولات المناولة عوض اللجوء إلى القيام باستشارات في الغرض مع المقاولات المؤهلة مهنيا وماليا لإنجاز الجزء المتبقي من الأشغال، وذلك على المستوى المالي وعلى مستوى آجال التنفيذ.
- ✓ اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان توفّر الاعتمادات اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروع، بما يحول دون طرح نفس الإشكاليات والصعوبات التي ساهمت في تعطيله.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التأكيد على ضرورة التسريع من قبل القضاء في البتّ في القضايا المنشورة المتعلقة بالنزاعات مع المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية تفاديا لتعطلها لفترة طويلة.

- **السيدة مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية:**

- التأكيد على أهمية معرفة كمية الأشغال المتبقية للإنجاز، بما يمكّن من حصر كلفتها التقديرية المحيّنة على ضوء الأسعار الجارية، وبالتالي تحديد الفارق الناتج عن الكلفة الإضافية، بعنوان الاعتمادات الإضافية وكذلك الحرص على ضبط آجال استكمال أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة لرصد هذه الاعتمادات في الإبّان.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:**

- أكّد على ضرورة ضبط الأشغال المنجزة وتلك التي لم يتم إنجازها في محضر يتم تبليغه إلى صاحب الصفقة التي تمّ فسخها طبقا لمقتضيات الفصل 122 من الأمر المنظّم للصّفقات العمومية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
- اقترح اعتماد الاستشارة لاستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة، عوضا عن صيغة التفاوض المباشر، وذلك تحوّطا من فرضية لجوء المقاولة المتخلية إلى القضاء في صورة اعتماد هذه الصيغة، لا سيما وأنّ الاستشارة، على معنى الأمر 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، لا تتطلب مدة مطوّلة.
- اقترح، في صورة التعاقد مع المقاولات التي تعمل بصيغة المُناولة في إطار العقد الأصلي قصد استكمال إنجاز كلّ من قسط السّوائل وقسط الكهرباء وقسط الحماية من الحرائق، تعيين فريق للتنسيق بينها اعتبارا لتعدد المتدخلين وضمانا لاستكمال إنجاز بقية الأشغال في الآجال المحددة لها.
- أكّد على ضرورة لفت نظر الوزارات وكل الهياكل العمومية المعنية إلى الحرص على إبرام عقود الضمانات العشرية للبنايات المدنية التي يتمّ إنجازها في إطار المشاريع العمومية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

- **السيد إدريس منجة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة،
- الإشارة الى أهميّة دور السّادة الولاة في متابعة تنفيذ المشاريع العمومية التي يتمّ إنجازها على المستوى الجهوي.

- **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة:**

- الإشارة إلى أن مصالح وزارة الصحة تولت الاتفاق مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان على ضبط وتدقيق الأشغال المتبقية للإنجاز قبل تاريخ 21 أفريل 2025.
- التأكيد على توفر الاعتمادات اللازمة لاستكمال إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بسبيطلة.
- التأكيد على أهمية الحرص على الجاهزية الوظيفية للمستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- الإشارة إلى أنه تمّ التواصل مع المقاولات المناولة بخصوص مواصلة أقساط السوائل والحماية من الحرائق والكهرباء وكيّفت الإدارة ردّها باعتباره استعدادا لمواصلة الأشغال غير المنجزة، إضافة إلى إمكانية قبولها بالأسعار المحيّنة.
- يقترح بالنسبة لقسط الهندسة المدنية، النظر في القيام باستشارة عوضا عن صفقة بالتفاوض المباشر تفاديا لإمكانية لجوء المقاولة السابقة إلى القضاء.
- بالنسبة لآجال استكمال المشروع، من المؤمل أن يتم بداية من 15 ماي 2025 إبرام الصفقات والانطلاق في الإنجاز في منتصف شهر جوان 2025، على أن يقع استكمال المشروع في موفّى سنة 2025، علما أنه يتعين الحرص على الاستعداد مسبقا للجوانب الوظيفية، بما يمكّن من دخول المستشفى حيز الاستغلال في الإبان.

وإثر ذلك، أكّدت السيدة رئيسة الحكومة على ما يلي:

- **ضرورة الحرص على توفير الاعتمادات الإضافية في الآجال والحرص على التسريع في استكمال إنجاز أشغال المستشفى الجهوي بسبيطلة.**

- **دعوة وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسيس السادة الولاة بأهمية إيلاء العناية اللازمة لمسألة إبرام عقود الضمان العشري للبنايات المدنية التي يتمّ إنجازها في إطار المشاريع العمومية.**

ثمّ أحيلت الكلمة إلى السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان، الذي تولّى تقديم مشروع أشغال سدّ الثغرات بالطريق الجهوية 91 من ن ك 9+400 إلى ن ك 25+600 والطريق الجهوية 85 من ن ك 0 إلى ن ك 5 بولاية القصرين (قسط عدد 07) كما يلي:

❖ **معطيات عامة حول المشروع:**

- **مكوّنات المشروع:**

يتضمّن المشروع تهيئة طريقين جهويّتين، كالآتي:

✓ الطريق الجهوية رقم 91 من ن ك 9+400 إلى ن ك 25+600 على طول 16.2 كلم.
✓ الطريق الجهوية رقم 85 من ن ك 0 إلى ن ك 5 على طول 5 كلم.

وهو مشروع مموّل عن طريق قرض خارجي من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتهي استهلاكه خلال شهر ديسمبر 2025.

- **الأشغال المنجزة:**

- 13 كلم من الطريق الجهوية 91 من جملة 16.2 كلم.
- 4 كلم من الطريق الجهوية 85 من جملة 5 كلم.

- **الإشكال الحاصل على المستوى المنطقة الأثرية "خنقة السلوقي" بالطريق الجهوية 91:**

يتمثّل الإشكال في عدم استكمال أشغال سدّ الثغرات بالطريق الجهوية رقم 91 النقطة الكيلومترية 9+400 إلى النقطة الكيلومترية 25+600 التي توقفت على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم، وذلك نتيجة لاعتراض المعهد الوطني للتراث لأشغال توسعة المسلك الفلاحي الذي يشق الموقع الأثري، نظرا للأهمية الاستثنائية للموقع من حيث طبيعة الآثار التي يتضمنها.

وقامت مصالح وزارة التجهيز والإسكان بالاتفاق مع المعهد الوطني للتراث بإنجاز السبر الجيوفيزيائي عن طريق مكتب دراسات مختص، على أن يتمّ بعد ذلك إقرار التدخّلات اللازمة الكفيلة بتلافي الإشكال ومواصلة المشروع بناء على نتائج هذا السبر الجيوفيزيائي، حيث تمّ لانطلاق في عملية المسح بتاريخ 2 سبتمبر 2024، وإحالة نسخة من تقرير السبر إلى المعهد للاطلاع والإفادة بتاريخ 12 نوفمبر 2024.

وتمّ إثر ذلك، عقد جلسة عمل بتاريخ 19 ديسمبر 2024، تمسّك خلالها المعهد الوطني للتراث بعدم إمكانية القيام بأيّة أشغال بالطريق الجهوية رقم 91 على مستوى المنطقة الأثرية إلى حين قيام معهد الوطني للتراث بالحفريات اللازمة للموقع، وهو ما أصبح يهدد استكمال المشروع، خاصة وأن هذه العملية قد تمتدّ على فترة زمنية تتراوح بين سنة وسنة ونصف، علاوة على أن وزارة التجهيز والإسكان قامت بالإعلان عن طلب العروض لاستكمال الأشغال بتاريخ 14 جانفي 2025، وهو ما يستوجب حلّ الإشكال قبل تعيين المقاولة.

- **نتائج جلسة اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية المخصّصة للنظر في إشكاليات المشروع:**

- تبيّن خلال عرض الملف على أنظار اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة على جلستها المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2025 أنّه:

  - تمّ عقد جلسة بين ممثّلي المعهد ووزارة التجهيز والإسكان بتاريخ 11 مارس 2025 من أهم نتائجها الاتفاق على توسعة الطريق (على مستوى منطقة الآثار) بعرض 6 أمتار، وذلك بعد الانتهاء من أشغال حفريات الإنقاذ.
  - تمسّك المعهد الوطني للتراث بضرورة القيام بأسبار وحفريات على مدى 1.6 كلم، قبل القيام بأشغال التوسعة، على أن يتكفّل صاحب المشروع بتغطية تكاليفها، نظرا لأن نوعية هذه الأشغال غير مدرجة مسبقا في ميزانية المعهد.

- كما تبيّن من خلال المناقشات أنّ عرض الطّريق بـ 6 أمتار سوف لن يمكّن من تأمين حركة مرور بإنسيابية آمنة لجميع أصناف العربات وخاصّة الوسائل والمعدّات المستعملة من قبل الوحدات الأمنيّة والحماية المدنيّة والجيش الوطني، خاصّة أنّ هذه الطّريق في منطقة حدوديّة حسّاسة ويتمّ استغلال عدد من الوسائل والمعدّات ذات المواصفات الخاصّة التي تتطلّب مساحة أكبر لمرورها، وهو ما يستوجب توسعتها بعرض لا يقل عن 10 أمتار.

- **مقترحات اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

دعوة المعهد الوطني للتراث إلى:

- الانطلاق الفوري في حفريّات الإنقاذ بما يمكّن من إتمام إنجاز الطريق بعرض لا يقل عن 10 أمتار (على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي)، لتأمين حركة مرور بانسيابية آمنة لجميع أصناف العربات وخاصّة الوسائل والمعدّات المستعملة من قبل الوحدات الأمنيّة والحماية المدنيّة والجيش الوطني.
- إعداد رزنامة زمنية لإتمام إنجاز حفريات الانقاذ في مدّة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر باعتبار الآجال المحدّدة للانتهاء من سحب التمويلات المخصّصة للمشروع مع موفّى سنة 2025
- دعوة وزارة التجهيز والاسكان الى توفير الإمكانيات المادية وإمضاء الاتفاقيات الضرورية مع المعهد الوطني للتراث للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد عزّ الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على ضرورة التحوّط بصفة استباقية من فرضية وجود دهاليز تحت جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم، والعمل على الإعداد لفرضية إنجاز منشأة كحلّ لتجنب الدهاليز (les cavités) ويتجه بالتالي العمل على رصد الاعتمادات الضرورية لهاته العملية.

- **السيدة أمينة الصرارفي، وزيرة الشؤون الثقافية:**

- يطرح التساؤل عن سبب عدم اللجوء إلى إنجاز قنطرة لتجاوز الإشكال المطروح المتعلق بوجود دهاليز تحت جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.

- **السيد طارق البكوش، مدير عام المعهد الوطني للتراث:**

- التذكير بالتوجه السابق نحو الذهاب في خيار إنجاز قنطرة كحلّ من الحلول، غير أنه تمّ العدول عن هذا التوجه بسبب وجود موقع أثري هام وخطر الانهيار بسبب وجود دهاليز.
- التذكير بأنه على إثر جلسة العمل بتاريخ 11 مارس 2025 مع ممثلي وزارة التجهيز والإسكان، تمت الموافقة على توسعة الطريق (على مستوى منطقة الآثار) بعرض 10 أمتار عوضا عن 06 أمتار سابقا وإمضاء محضر في الغرض.
- التأكيد على أنه تبعا لإنجاز المسح الجيوفيزيائي، تبيّن وجود دهاليز تحت جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم، ممّا قد يشكل تهديدا جدّيا يؤدي إلى انهيارها.
- التأكيد على أنّ الإمكانيات الحالية الموضوعة على ذمة المعهد الوطني للتراث لا تسمح له باحترام أجل ثلاثة (03) أشهر للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم، ويتجه بالتالي توفير الدعم من قبل السلط الجهوية ووزارة التجهيز والإسكان (ضرورة تواجد ممثل لوزارة التجهيز والإسكان على موقع المشروع) ورصد كلّ الإمكانيات اللوجستية اللازمة لضمان القيام بهذه المهمة خلال الآجال، على غرار ما تمّ سابقا بخصوص مشروع طينة.
- التأكيد على جاهزية الاتفاقية الإطارية التي سيتم إبرامها مع وزارة التجهيز والإسكان للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.

- **السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- يطرح التساؤل حول ما إذا سيتمّ تجديد طلب تمديد آجال سحب قرض الصندوق العربي عدد608-2014 الذي ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025 باعتبار أن القرض مسند منذ سنة 2014 وسجّل وفورات لتمويل أشغال إضافية، مع إمكانية تجاوز أجل 03 أشهر للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم من قبل المعهد الوطني للتراث.

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التأكيد على أنه سيتم دعوة السيد والي منوبة والسلط الجهوية لتوفير الدعم اللازم لمساندة المعهد الوطني للتراث على القيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.

- **السيد إدريس منجة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- يقترح دعوة وزارة التجهيز والإسكان إلى عقد جلسة عمل مع المعهد الوطني للتّراث في أفضل الآجال، لترتيب الإجراءات والإعداد الأمثل للانطلاق في القيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم في الأجل المحدد بـ 03 أشهر.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- التأكيد على ضرورة عدم تجاوز أجل 03 أشهر لإنجاز حفريات الإنقاذ، باعتبار أنّ الآجال المحدّدة للانتهاء من سحب التمويلات المخصّصة للمشروع تنتهي مع موفّى سنة 2025 وعلى الاستعداد لإمضاء الاتفاقية الإطارية التي سيتم إبرامها مع المعهد الوطني للتراث، للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.
- يقترح العمل على استكمال إنجاز المشروع في الآجال تفاديا لطلب التمديد في أجال سحب القرض من المموّل.

ثمّ أحيلت الكلمة إلى السيد فائز مسلم، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي تولّى تقديم مشروع إنجاز سدّ السعيدة بولاية منوبة كما يلي:

- **أهداف المشروع:**

يندرج إنجاز سدّ السعيدة ضمن منظومة تحويل مياه الشمال وأقصى الشمال نحو مناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس، وذلك قصد تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتعزيز وتلبية الطلب على مياه الشرب والري للمناطق المذكورة آنفا.

- كلفة المشروع : 214 مليون دينار
- إنجاز السدّ : 138 مليون دينار
- متابعة السدّ : 5 مليون دينار
- التصفية العقارية : 7 مليون دينار
- منشآت تعبئة السدّ : 64 مليون دينار

- **عناصر التحويل:**
  - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 100 % دون احتساب الأداءات
  - ميزانية الدولة التونسية: الأداءات والتصفية العقارية

- **المتدخلون:**
  - مجمع شركات SOMATRA-GET-SSET
  - مجمع مكاتب الدراسات AQUALOGUS-CONCEPT
  - تاريخ بداية الأشغال: 20 فيفري 2019
  - المدة التعاقدية: 48 شهرا

- **مكوّنات المشروع:**
  - حاجز ترابي حجمه 3.6 م^3 بطول 2200 م وارتفاع 53 م
  - مفرغ الفيضانات بتدفق 5 م$^{3-ث}$
  - برج مأخذ المياه بارتفاع 54 م
  - نفق التحويل بطول 260 متر وقطر 7.6 م
  - قناة التعبئة من محطة الضخ SP1 بدوار الباي نحو السد بقطر 1800 مم وعلى امتداد 6 كلم
  - قناة التعبئة من محطة الضخ SP0 بالحبيبية نحو السد بقطر 1800 مم وعلى امتداد 2.6 كلم.

- **الصعوبات والإشكاليات المعترضة لإتمام إنجاز المشروع:**

- تأخير في أشغال التربة على مستوى الحاجز الأساسي، حيث أنّ طبيعة الأشغال تتطلب التقدم الموازي بين الأتربة المدكوكة ووضع الحجارة لحماية الحاجز الأساسي.
- صعوبة في التزوّد بمادة الحجارة والتي تعيق إنجاز أشغال السدّ في آجاله المحددة ويعود ذلك إلى عدم تجديد رخصة المقطع الرئيسي الذي كان يمثّل مصدر التزوّد بالحجارة مقطع (SOCANORD) انتهت مدة صلوحية الرخصة منذ أوت 2023، ورغم تعدد مطالب المقاولة الموجهة لوزارة التجهيز والإسكان والسلطات الجهوية لاستغلال بعض المقاطع الأخرى بالجهة لم يتم الترخيص لها في ذلك،
وتبيّن خلال جلسة اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2025 أنّه تمّ اتخاذ قرار رفض تجديد رخصة المقطع الرّئيسي (SOCANORD) لأسباب فنّية من أهمّها نفاذ المدّخرات والنّزول في المستوى، بالإضافة إلى عدم الشّروع في عمليّة الاستصلاح، كما أوضح ممثّل اللّجنة الوطنيّة الاستشارية للمقاطع أنّه قد تمّ رفض مطلب إسناد رخصة إحداث مقطع حجارة من الصّنف الصّناعي بجبل ميانة (باستعمال متفجّرات) المقدّم بتاريخ 17 جانفي 2025 لأسباب اجتماعية (القرب من مجمع سكني) وأسباب بيئيّة (وجود منتزه).

- كما تقدّمت الشّركة بطلب للّجنة الجهويّة الاستشارية للمقاطع للحصول على ترخيص في فتح واستغلال مقطع من الصّنف التّقليدي لاستغلال الحجارة بجبل ميانة، وذلك بتاريخ 13 فيفري 2025، حيث طالبت اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة اللّجنة بتوضيح حول طلب إفادتها بجدية ادّعاء الشركة بعدم تمكّن المقاول من توفير المادة المقطعية المطلوبة من مقطع آخر داخل الولاية أو خارجها ومدى مطابقة التحاليل المقدمة من قبل المقاول والمتعلقة بعيّنات مستخرجة من المقطع المزمع استغلاله والحاجيات المطلوبة من هذه المواد ضمن المشروع المذكور.

- قدّمت الشركة تحاليل من مقاطع حجارة بكل من منطقة النحلي بولاية أريانة ومنطقة الدريجات ببرج العامري من ولاية منوبة ولكن تحاليلها كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة. كما أنّ الشركة لم تفلح في توفير الحجارة من مقطع جبل الوسط المستغل من شركة SOMATRA-GET باعتبار محدودية المواد أمام التزامات هذه الأخيرة بتوفير المواد المقطعية لمشاريع الطرقات الكبرى الجارية مع وزارة التجهيز والإسكان.

- وفيما يخص مقترح اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بمدّ اللجنة الجهوية للمقاطع بالتوضيحات اللازمة، فقد تمّت موافاة السيد والي منوبة بالمطلوب.

- **مقترحات اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة اللّجنة الجهويّة الاستشارية للمقاطع بالتوضيحات اللازمة حول عدم تمكّن المقاولة من توفير المادة المقطعية المطلوبة من مقطع آخر داخل الولاية أو خارجها ومدى مطابقة التحاليل المقدمة من قبل المقاول والمتعلقة بعيّنات مستخرجة من المقطع المزمع استغلاله والحاجيات المطلوبة من هذه المواد ضمن المشروع المذكور.
- دعوة الجهة لعرض طلب الترخيص في فتح واستغلال مقطع من الصّنف التّقليدي على اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع في أفضل الآجال تفاديا لمزيد تعطّل المشروع.
- اعتبارا أنّ كميّة الحجارة المطلوبة لاستكمال الأشغال المتبقية تقدّر بـ 450 ألف م^3، يقترح النظر في تمكين المقاولة شركة خدمات ومقاولات النقل (رئيس المجمع) من استغلال أحد المقاطع المقترحة بجبل ميّانة من ولاية منّوبة بصفة حصرية للانتهاء من إنجاز المشروع في الآجال المحددة.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التأكيد على أنّ عدم تمكين اللّجنة الجهويّة الاستشارية للمقاطع التي يشرف عليها السيد والي منوبة، شركة خدمات ومقاولات النقل المتعهدة بإنجاز مشروع سدّ خزان السعيدة بولاية منوبة من ترخيص في فتح واستغلال مقطع من الصنف التقليدي لاستخراج الحجارة بجبل ميانة في إطار المشروع بتاريخ 13 فيفري 2025 يعود إلى الأسباب التالية:

✓ عدم موافاة مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اللّجنة الاستشارية للمقاطع بتوضيح حول جديّة ادعاء الشركة بعدم تمكّن المقاول من توفير المادة المقطعية المطلوبة من مقطع آخر داخل الولاية أو خارجها ومدى مطابقة التحاليل المقدمة من قبل المقاول والمتعلقة بعيّنات مستخرجة من المقطع المزمع استغلاله والحاجيات المطلوبة من هذه المواد ضمن المشروع المذكور، كما أن الجهة ليست مخوّلة لإلزام المقاول بفرز المواد الإنشائية أو الحرص على جودتها والذي يعدّ اختصاصا حصريا لمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري صاحبة الإشكاليات.

✓ ضرورة رفع التحفظ المثار من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة (دائرة الغابات) والذي تبدي من خلاله عدم الموافقة على الإسناد، على اعتبار أن العقار المزمع استغلاله كائن داخل منطقة مصنفة غابية بجبل ميانة من معتمدية طبربة.

- **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة:**

- يقترح بالنسبة للمشاريع العمومية ذات الأولوية اعتماد آجال مختصرة لإسناد الرخص اللازمة لإنجازها من قبل مختلف الوزارات ذات النظر وإصدار منشور في الغرض.

- **السيد محمد شمس الدين الهرّابي، المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- في إطار حرص الوزارة على إضفاء المرونة والتسريع في دراسة مطالب استخراج التربة ونقلها ومطالب فتح واستغلال المقاطع، وجّه السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مراسلتين إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات العامة المعنية (الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للموارد المائية) لدعوتها إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب التراخيص لاستخراج التربة ونقلها في إطار إنجاز المشاريع العمومية ولتحسين فعالية اللجان الاستشارية للمقاطع من خلال تعزيز الأسس العلمية المعتمدة عند اتخاذ القرارات.

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- الإشارة إلى ضعف نسق تزوّد شركة خدمات ومقاولات النقل المتعهدة بإنجاز مشروع سدّ خزان السعيدة بولاية منوبة بكميات الحجارة المقطعية اللازمة لإنجاز المشروع ودخل المشروع في مرحلة التوقف، ويقترح اعتبارا لخصوصية نوعية الحجارة المطلوبة لاستكمال إنجاز المشروع، إعادة عرض مطلب الترخيص في فتح واستغلال مقطع من الصّنف التّقليدي على اللجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع بولاية منوبة في أفضل الآجال للنظر فيه من جديد بعد استكمال المعطيات المطلوبة من مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تفاديا لمزيد تعطّل المشروع.

وإثر ذلك، أكّدت السيدة رئيسة الحكومة على دعوة اللجان الجهوية الإستشارية برئاسة السادة الولاة إلى إيجاد حلول سريعة للإشكاليات التي تعترض مستغلي المقاطع الموجهة لإنجاز مشروع عمومي من خلال إسنادها رخصة استغلال محدودة المدة ودعوتهم إلى المرونة في معالجة الملفات.

ثمّ أحيلت الكلمة إلى السيد إدريس منجة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، الذي قدّم الإشكال المتعلّق بإسناد التراخيص لاستخراج التربة ونقلها، وذلك كما يلي:

اتضح خلال التعهّد بعديد ملفات المشاريع على مستوى كامل الجمهورية أنّ إسناد التراخيص من قبل السادة الولاّة لاستخراج التربة ونقلها، أصبح يمثّل إشكالا جديّا لتقدم أشغال عديد المشاريع العمومية الجارية، وهو ما أثّر سلبا على الوضعية المالية للمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية، ممّا يستوجب التدخّل الفوري لحلّ الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذا الترخيص والنظر في إمكانية تبسيط هذا الاجراء.

ويتمثّل هذا الإشكال في تمسّك أعضاء اللّجان الجهوية الاستشارية للمقاطع عند إبداء رأيها الفنّي في المواقع المقترحة لاستخراج التربة بالصبغة الفلاحيّة للأرض وخارطة حماية الأراضي الفلاحية، رغم أنّ الواقع الميداني يثبت انعدام المردودية الفلاحية لقطعة الأرض المقترح استغلالها كموقع بصفة وقتية، وبالانعكاسات البيئية السلبيّة على المحيط ورفض الطلب عوضا عن السعي لاقتراح الطرق الفنية الملائمة والاحتياطات الضرورية التي يتعيّن على طالب الترخيص اتخاذها لحماية البيئة.

ويضاف إلى جملة هذه العوائق، الإجراءات المعقّدة والمطوّلة في الحصول على الترخيص في حال تبيّن وجود الموقع على أرض تابعة لملك الدولة الخاص، إذ تشترط مصالح الوزارة المكلفة بأملاك الدولة إتمام إجراءات ربط الصلة الكرائيّة معها قبل إسناد الترخيص وهي إجراءات تتمّ على مستوى المركزي ويتطلّب ذلك آجالا طويلة.

❖ **مقترحات اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- إعداد مشروع منشور يهدف إلى التّسريع في إجراءات البتّ في إسناد تراخيص استخراج التربة ونقلها الموجّهة لإنجاز المشاريع العمومية وإلى إضفاء مزيد من المرونة في دراسة المطالب، وذلك أخذا بعين الاعتبار جملة العناصر التالية:

  - كميّات التربة المستخرجة لمدة زمنية محدّدة موجهة إلى مشروع عمومي ينجز في إطار الاستجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافّة الجهات.
  - الطابع الزمني المحدّد للترخيص الذي تنتهي مدّة صلاحيّته بانتهاء كمية التربة التي يحتاجها المشروع.
  - الواقع الميداني لقطعة الأرض المقترح استغلالها بصفة وقتية.

- دعوة الوزارات المعنيّة إلى الإسراع في موافاة مصالح القانون والتشريع للحكومة بملاحظاتها حول مشروع القانون الجديد الذي تمّ إعداده من قبل وزارة التجهيز والإسكان والذي يلغي ويعوّض القانون عدد 20 لسنة 1989المؤرخ في 22 فيفرى 1989 والمتعلّق بتنظيم استغلال المقاطع، بما يمكّن من تجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة وعرضه على مجلس الوزراء في أفضل الآجال.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان:**

- التذكير بأنّ الإشكال المتعلق برخصة استخراج التربة للمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية لم يكن مطروحا في وقت سابق، باعتبار أن المقاولات هي التي كانت تتولى القيام بكلّ إجراءات الحصول عليها سواء في شكل رخص وقتية أو اتفاق مبدئي.

- **السيد مصطفى الفرجاني، وزير الصحة:**

- يقترح إعطاء الأولوية للمشاريع الوطنية والعمل على محاربة اللوبيات في قطاع المقاطع وحذف الرخص وتعويضها بكراسات شروط واعتماد الرقمنة.

- **السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- يقترح مراجعة الآجال الواردة بمشروع المنشور والعمل على اختزالها.
- سيتم موافاة مصالح رئاسة الحكومة بملاحظات وزارة الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع المنشور حول إجراءات إسناد تراخيص استخراج التربة ونقلها الموجّهة لإنجاز المشاريع العموميّة.

- **السيد إدريس منجة، رئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- يقترح دعوة الوزارات المعنيّة إلى الإسراع في موافاة مصالح القانون والتشريع للحكومة بملاحظاتها حول مشروع القانون الجديد الذي تمّ إعداده من قبل وزارة التجهيز والإسكان، والذي يلغي ويعوّض القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفرى 1989 والمتعلّق بتنظيم استغلال المقاطع، بما يمكّن من تجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة.

وبعد مزيد التداول والنقاش، أقرّت لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:

1. الموافقة على إدراج مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي المعطلة، **مع اعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة بقسط وحيد** لاستكمال إنجازه، ودعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- ✓ حصر جميع الإخلالات والتحفّظات المتعلّقة بعملية تنفيذ للقسط الأول من المشروع من قبل المقاولة المكلفة سابقا،
- ✓ ضبط وتدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض.
- ✓ تحيين الكلفة التقديرية لمواصلة تنفيذ القسط الأول من المشروع واتخاذ الاحتياطات اللّازمة لضمان توفّر الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة.

2. الموافقة على إدراج مشروع استكمال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بسبيطلة ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي المعطلة وعلى مقترح وزارة الصحة اعتماد صيغة التفاوض المباشر بالنسبة لأقساط السوائل والحماية من الحرائق والكهرباء مع المقاولات المناولة واعتماد صيغة الاستشارة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بقسط الهندسة المدنية مع المقاولات المؤهلة مهنيا وماليا لإنجاز الجزء المتبقي من الأشغال، مع دعوتها إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- ✓ القيام بدراسة للكلفة المالية الإضافية المترتبة عن عدم مواصلة تنفيذ الصفقة في إطار العقود الأصلية واللجوء إلى إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المقاولات المناولة.
- ✓ ضبط وتدقيق الأشغال التي ستكون موضوع إبرام صفقات جديدة وذلك إثر إعداد كشف حساب وتبليغه إلى صاحب الصفقة التي تمّ فسخها وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 122 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، وذلك قبل الشروع في أي اجراء يتعلّق بإبرام صفقات جديدة.
- ✓ اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان توفّر الاعتمادات اللازمة لمواصلة تنفيذ المشروع بما يحول دون التعرّض لنفس الإشكاليات والصعوبات التي ساهمت في تعطيله.

3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إنجاز الطريق الجهوية رقم 91 بالمنطقة الحدودية بولاية القصرين قبل موفّى السنة الحالية وإيجاد الحلول الفنية حسب الأشغال والحفريات المنجزة، **مع دعوة:**

- **المعهد الوطني للتراث إلى:**

✓ **الانطلاق الفوري في حفريّات الإنقاذ، بما يمكّن من إتمام إنجاز الطريق بعرض لا يقل عن 10 أمتار** (على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم)، لتأمين حركة مرور بانسيابية آمنة لجميع أصناف العربات وخاصّة الوسائل والمعدّات المستعملة من قبل الوحدات الأمنيّة والحماية المدنيّة والجيش الوطني.

✓ إعداد رزنامة لإتمام إنجاز حفريات الانقاذ في مدّة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر تأخذ بعين الاعتبار الآجال المحدّدة للانتهاء من سحب التمويلات المخصّصة للمشروع في موفّى سنة 2025.

- **وزارة التجهيز والإسكان إلى** توفير الإمكانيات المادية وإمضاء الاتفاقيات الضرورية مع المعهد الوطني للتراث للقيام بالأسبار والحفريات المستلزمة على جزء من الطريق على مستوى المنطقة الأثرية المطمورة والمسماة بخنقة السلوقي على مدى 1.6 كلم.

4. **دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد إلى** التنسيق مع اللجنة الاستشارية للمقاطع بولاية منوبة بخصوص إسناد ترخيص في فتح واستغلال مقطع من الصّنف التّقليدي لاستغلال الحجارة بجبل ميانة لاستكمال إنجاز سدّ السعيدة بولاية منوبة في أفضل الآجال.

5. الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع ووحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية وعرضه على اجتماع مجلس الوزراء في أقرب الآجال.

وبذلك أنهت لجنة المشاريع الكبرى أعمالها ورفعت الجلسة.